مانص على عدده فى كفارة (والله سبحانه وتعالى اعلم) وهو الموفق بمنه وكرمه

مانص على عدده فى كفارة) ككفارة الظهار على ماذكره فان الله تعالى قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وهل تكفى الاباحة فى الفدية قولان المشهور نعم واعتقده الكمال ولو فدى عن صلاته فى مرضه لا يصح بخلاف الصوم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

(باب قضاء الفوائت)

لم يقل المتروكات ظنا بالمؤمنين خيرا لان ظاهر حال المسلم أن لا يترك الصلاة وانما تفوته من غير قصد لعذر واعلم أن المأمور به ثلاثة أقسام اداء وقضاء واعادة والاداء انواع كامل كالصلاة بجماعة وقاصر كالصلاة منفردا الفوات الوصف المرغوب فيه واداء شبيه بالقضاء وهو فعل اللاحق بعد فراغ الامام أما انه اداء فلبقاء الوقت وأما انه شبيه بالقضاء فلانه قد التزمه مع الامام وقد فاته ذلك الملتزم ولما فرغ المصنف من الاداء بأنواعه شرع فى القضاء (قوله القضاء لغة الاحكام) القضا بالقصر والمد وقوله الاحكام الاولى أن يقول الحكم (قوله اسقاط الواجب بمثل ماعنده) اعلم ان القضاء وجب بالسبب الذى وجب به الاداء فكل من الاداء والقضاء تسليم عين الواجب الا أن الاداء تسليم عين الواجب فى وقته والقضاء تسليم عين الواجب بعد خروج الوقت وهذا هو الراجح وقيل يجب القضاء بسبب جديد وان المؤدى مثل الواجب وليس لهذا الخلاف ثمرة اذا علمت هذا تعلم أن قوله بمثل ماعنده جرى على غير الراجح والتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاء مزيل لاثم الترك لا لاثم التأخير والاعادة فعل مثله فى وقته لخلل غير الفساد لقولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد اى وجوبا فى الوقت وأما بعده فندبا وقوله اسقاط الواجب يفيد أن السنة لا توصف بالقضاء واذا أريد ما هو أعم أبدلنا الواجب بالعبادة فيقال الاداء فعل العبادة فى وقتها والاعادة فعل مثلها لخلل غير الفساد وغير عدم صحة الشروع والقضاء فعلها بعد وقتها فتكون السنة التى تفعل فى وقتها اداء وما أذن الشارع فى فعله منها فى غير وقته قضاء كسنة الفجر وأما سنة الظهر القبلية اذا صليت بعده فاطلاق القضاء عليها مجاز على كل حال لانها مفعولة فى وقتها وان قيل ان وقتها مخصوص بما قبل الفرض فتكون قضاء بعده (قوله المتسع وقتها) اما التى ضاق وقتها فتقدم على الفائتة ويسقط الترتيب (قوله مع تذكر الفائتة) قيد به لان الترتيب يسقط بالنسيان كما يأتى ان شاء الله تعالى وأفاد بذكره الترتيب فى الفوائت والوقتية لزوم القضاء وهو ما عليه الجمهور وقال الامام أحمد اذا تركها عمدا بغير عذر لا يلزمه قضاؤها لكونه صار مرتدا والمرتد لا يؤمر بقضاء ما تركه اذا تاب وجميع اوقات العمر وقت للقضاء ما عدا اوقات النهى الثلاثة وفى القهستانى قضاء الصلاة يجب على التراخى عند محمد وعلى الفور عند ابى يوسف وعن الامام روايتان وفى المجتبى يجوز تأخير الفوائت يعنى قضاءها وان وجب فورا لعذر السعى على العيال والحوائج على الاصح اه (قوله الفوائت القليلة) وهى مالم تدخل فى حد التكرار (قوله مستحق) لم يقل فرض لانصراف المطلق منه الى القطعى ولا شرط كما فى المحيط لان الشرط حقيقة لا يسقط بالنسيان وهذا يسقط به ولا واجب كما فى المعراج لانه لا يفوت الجواز بفوته وهذا يفوت به ولما اختلفت عبارة المشايخ أتى المصنف بلفظ المستحق لانه يمكن أن يمشى على كل منها (قوله قوله صلى الله عليه وسلم) رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحى ورواه مالك عن

(باب قضاء الفوائت)*

القضاء لغة الاحكام وشرعا اسقاط الواجب بمثل ماعنده (الترتيب بين الفائتة) القليلة وهى مادون ست صلوات (و) بين (الوقتية) المتسع وقتها مع تذكر الفائتة لازم (و) كذا الترتيب (بين) نفس (الفوائت) القليلة (مستحق) أى لازم لانه فرض على يفوت الجواز تفوته والاصل فى لزوم الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليذكرها الا وهو يصلى مع الامام